

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1224-2026/PS2**

DENUNCIANTE : LEONARDO PERCY HUERTAS MANTILLA
(EL SEÑOR HUERTAS)
DENUNCIADO : SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 8 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4219-****-****-1997, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (i) recibió una llamada telefónica por el personal del denunciado, quien le indicó que su tarjeta debía ser actualizada a una "Infinite Singular"; posteriormente, un courier se apersonó a su centro de labores a quien entregó la tarjeta y procedió a cortarla en cuatro partes; y, (ii) el propio sistema del denunciado procedió al bloqueo de la tarjeta, lo que evidenciaría que las operaciones realizadas presentaban características inusuales o riesgosas; en ese sentido, dichas transacciones debieron ser detectadas oportunamente desde la primera operación:

Fecha	Concepto	Importe S/
25/11/2025	IZI* ESTILOS Y NOVEDADE	4 429,00
25/11/2025	IZI* ESTILOS Y NOVEDADE	1 700,00

2. El 31 de marzo de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Los consumos materia de denuncia se realizaron en cumplimiento del circuito operativo normal que se prevé para las operaciones de su tipo: (a) el establecimiento comercial ordena cargar el monto de consumo a la tarjeta de crédito; (b) Visa procesa el cargo; y, (c) queda constancia del registro en la tarjeta de crédito;
 - (ii) los usuarios de tarjetas de crédito deben comunicar de manera inmediata el extravío o sustracción de las tarjetas, pues ello evita su uso indebido de parte de terceras personas, además de transacciones que no sean autorizadas por sus titulares;
 - (iii) la responsabilidad de las entidades financieras se vincula a coadyuvar a la seguridad del medio de pago, mientras que los establecimientos comerciales deben encargarse de la adecuada identificación de los portadores de tarjetas de crédito;
 - (iv) respecto a los consumos cuestionados, estos ocurrieron con la lectura de chip en el terminal de pagos (POS) del establecimiento comercial donde ocurrieron, además se ingresaron los datos necesarios, lo que concluyó en la generación de un código de autorización respecto a cada operación;
 - (v) las tarjetas de crédito poseen un chip integrado, cuya clonación es imposible por parte de la tecnología; por tanto, la única forma de acceder a este se debe a que el titular



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2

brindó la tarjeta o fue hurtada o robada por parte de un tercero;

- (vi) al verificarse en el caso materia de análisis que hubo lectura del chip de la tarjeta en el POS se puede afirmar que, el consumo fue autorizado por el titular de la tarjeta;
- (vii) presentó los *vouchers* respectivos, de los cuales se acredita que la tarjeta de crédito estuvo presente al realizarse las operaciones cuestionadas y contaron con la autorización respectiva;
- (viii) respecto al análisis del comportamiento habitual de consumo detalló que las operaciones cuestionadas se encontraban dentro del comportamiento habitual del denunciante, pues tenía actividad frecuente con su tarjeta, que incluían montos mayores al de las operaciones controvertidas; en virtud de lo cual, resultaba imposible detectar las operaciones como inusuales y emitir alerta alguna o efectuar el bloqueo preventivo de la tarjeta; y,
- (ix) posterior a ocurridas las operaciones cuestionadas, el sistema de seguridad se activó y bloqueo preventivamente la tarjeta.

ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

- 3. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 4. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
- 5. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
- 6. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2**

bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.

7. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
8. Este órgano resolutivo es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
9. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia son consumos presenciales, realizados a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
10. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2**

11. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³. Así, debido a que las operaciones cuestionadas fueron realizadas el 25 de noviembre de 2025, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
12. Al respecto, de los reportes presentados por el denunciado, se advierte que la fecha de habilitación de la tarjeta de crédito fue el 11 de marzo de 2025; conforme se aprecia a continuación:

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO	8/01/26
AB0603	MODULO ADMINISTRATIVO	07:36:43
B120P801	Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta	PAG 01
Tarjeta 4219	1994 LEONARDO HUERTAS M	TARJETA ADICIONAL
Cuenta 4219	4462 HUERTAS MANTILLA LEONARDO PERC	INFINITE
Fecha Afiliacion	11/03/25	Habilitada S 11/03/25
Fecha Expiration	31/12/29	Bloqueo 0
Fecha	Hora	Blq NumBlq Usuario
26/11/25	12:06:26	0 000000 U18160
25/11/25	22:02:12	L 122296 MONITOR
27/09/25	15:44:10	A 000000 MONITOR
20/09/25	18:53:56	L 086989 MONITOR

13. En ese sentido, al determinarse que la tarjeta de crédito con la que se realizaron las operaciones cuestionadas fue emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, no corresponde analizar el caso bajo las disposiciones del literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre la responsabilidad del Banco por los consumos no reconocidos

14. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2

15. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
16. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
17. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
18. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

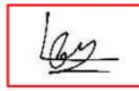
Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2**

19. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹⁰. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago -voucher- firmada.
20. Cabe precisar que exigir un *voucher* que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI consignados en la orden de compra con los del titular-, pues únicamente se exige que la primera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
21. El señor Huertas denunció al Banco por cargar indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4219-****-****-1997, por los importes de S/ 4 429,00 y S/ 1 700,00, las cuales no reconoce haber realizado por los motivos expuestos en el numeral 1.(i) de la presente Resolución.
22. En sus descargos, el Banco señaló que las operaciones denunciadas se realizaron de manera válida, mediante la lectura del chip de la tarjeta y la suscripción de los *vouchers* correspondientes, lo cual acredita que fueron debidamente autorizadas por el denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó la copia de las órdenes de pago -*vouchers*- suscritas, conforme se aprecia a continuación:

	
ID: 1126030017268928	ID: 1126030108270802
COMPRAS	COMPRAS
IZI*ESTILOS Y NOVEDADES D CAMPOS EIRL(5889703) CA JOSE ANTONIO ENCINAS 174 301 SAN JUAN DE MIR LOTE:0002 TERM:46S20659	IZI*ESTILOS Y NOVEDADES D CAMPOS EIRL(5889703) CA JOSE ANTONIO ENCINAS 174 301 SAN JUAN DE MIR LOTE:0002 TERM:46S20659
*****1994 (C)	*****1994 (C)
AP:077839 REF:0020	AP:077973 REF:0023
FECHA:25/11/25 HORA:22:06 TIPO:VISA	FECHA:25/11/25 HORA:22:01 TIPO:VISA
TOTAL: S/ 4,429.00	TOTAL: S/ 1,700.00
	
FIRMA: TEL:	FIRMA: TEL:
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO	ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
AID: A0000000031010 APP LABEL: Visa Crédito CRIPTO: FA FD 4C FE CE CD BB CE	AID: A0000000031010 APP LABEL: Visa Crédito CRIPTO: CF 61 EF 1A 51 63 80 99
***** VERSION AS.20011 *****	***** VERSION AS.20011 *****

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**
Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2

23. Asimismo, el Banco aportó copia de sus reportes internos en los cuales se verifica que las operaciones denunciadas se realizaron con la lectura del chip de la tarjeta de crédito del denunciante:

Operación de S/ 4 429,00

WPTAP756 Detalle de Movimiento de Tarjeta Crédito 30/03/26
U12789 13:01:18

N° de tarjeta

Monto del Consumo

Fecha

Establecimiento comercial

Código de autorización

Tipo de Operación : DEBITO
Número de Tarjeta : 4219- -1994 MSI : NO
Transacción : 0210 Compras
Descripción : IZI*ESTILOS Y NOVEDADE LIMA PE
Importe Operación : S/ 4,429.00
Fecha de Proceso : 27/11/2025
Fecha de Transacción : 25/11/2025
Número Comprobante : 50700036
Origen : 31 OPERADOR LOCAL
Establecimiento : 000000005889703 [F4] = Más Datos
Código Autorización : 077839 Tipo Token: NO TOKENIZADA
Valor Cuota : 0.00 Nro : 0 Tipo : REVOLVENTE
Institución : 0000
Ind.Com.Electrónico : TXN. NO ES COM.ELECTRONICO
Cód.Plan Pag Dirigido:
F3=Salir F4=Más Datos F5=Renovar F7=Cronograma F24=Más teclas

Operación de S/ 1 700,00

WPTAP756 Detalle de Movimiento de Tarjeta Crédito 30/03/26
U12789 13:02:01

N° de tarjeta

Monto del Consumo

Fecha y hora

Establecimiento comercial

Código de autorización

Tipo de Operación : DEBITO
Número de Tarjeta : 4219- -1994 MSI : NO
Transacción : 0210 Compras
Descripción : IZI*ESTILOS Y NOVEDADE LIMA PE
Importe Operación : S/ 1,700.00
Fecha de Proceso : 27/11/2025
Fecha de Transacción : 25/11/2025
Número Comprobante : 50700044
Origen : 31 OPERADOR LOCAL
Establecimiento : 000000005889703 [F4] = Más Datos
Código Autorización : 077973 Tipo Token: NO TOKENIZADA
Valor Cuota : 0.00 Nro : 0 Tipo : REVOLVENTE
Institución : 0000
Ind.Com.Electrónico : TXN. NO ES COM.ELECTRONICO
Cód.Plan Pag Dirigido:
F3=Salir F4=Más Datos F5=Renovar F7=Cronograma F24=Más teclas

24. De los citados medios probatorios se verifica lo siguiente:

Tarjeta N°	4219-****-****-1994	4219-****-****-1994
Cuenta	4219-****-****-1994	4219-****-****-1994
Importe S/	4 429,00	1 700,00
Fecha	25/11/2025 - 22:00	25/11/2025 - 22:01
Código de autorización	077839	077973
Establecimiento	IZI*ESTILOS Y NOVEDADE LIMA	IZI*ESTILOS Y NOVEDADE LIMA
Firma	Sí	Sí

25. En ese sentido, se verifica que las operaciones denunciadas por los importes de S/ 4 429,00 y S/ 1 700,00, se realizaron el 25 de noviembre de 2025, con los códigos de autorización 077839 y 077973, en el establecimiento comercial IZI*ESTILOS Y NOVEDADE

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2**

LIMA, y cuentan con las órdenes de pago debidamente suscritas, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarlas en la tarjeta de crédito del consumidor.

26. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito del denunciante fue bloqueada de manera definitiva, el 25 de noviembre de 2025, a las 22:02:12 horas, es decir, con posterioridad a la realización de las operaciones cuestionadas:

UNIBANCA		SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO		8/01/20
AB0603		MODULO ADMINISTRATIVO		07:36:43
B120P801		Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta		PAG 01
Tarjeta 4219		994 LEONARDO HUERTAS M		TARJETA ADICIONAL
Cuenta 4219		462 HUERTAS MANTILLA LEONARDO PERC INFINITE		
Fecha Afiliacion		11/03/25	Habilitada S	11/03/25
Fecha Expiracion		31/12/29	Bloqueo 0	Fecha Depuracion
Fecha	Hora	Blq	NumBlq	Usuario
26/11/25	12:06:26	0	000000	U18160
25/11/25	22:02:12	L	122296	MONITOR
27/09/25	15:44:10	A	000000	MONITOR
20/09/25	18:53:56	L	086989	MONITOR

27. Así, los medios probatorios analizados demuestran que las operaciones no reconocidas por los importes de S/ 4 429,00 y S/ 1 700,00, se llevaron a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
28. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, el señor Huertas formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

(i) Sobre la llamada recibida por el denunciante

29. El señor Huertas indicó que personal del Banco se habría comunicado con él, y que este, le habría indicado que su tarjeta debía ser actualizada a una "Infinite Singular"; para lo cual, un *courier* se acercaría a recoger su tarjeta física, procediendo a destruirla en ese momento, lo que ocurrió, pues entregó su tarjeta a dicha persona el 25 de noviembre de 2025.
30. Sobre el particular, el Banco señaló que las tarjetas de crédito son personales, motivo por el cual los titulares de estas no deben compartirlas con terceros, precisando que la única forma de que un tercero tenga acceso a una tarjeta de crédito se debería a su entrega por parte del titular de esta, o debido al hurto o robo de parte de un tercero.
31. Ahora bien, de parte del denunciante, se presentaron en calidad de medios probatorios, capturas de pantalla de su teléfono celular de donde se aprecia que efectivamente recibió llamadas telefónicas del número 311 6000 el 25 de noviembre de 2025, en cuyo contexto se habría producido la recomendación del presunto asesor financiero para actualizar la tarjeta de crédito, previa entrega de la anterior a un *courier*. El detalle del registro telefónico se observa a continuación:



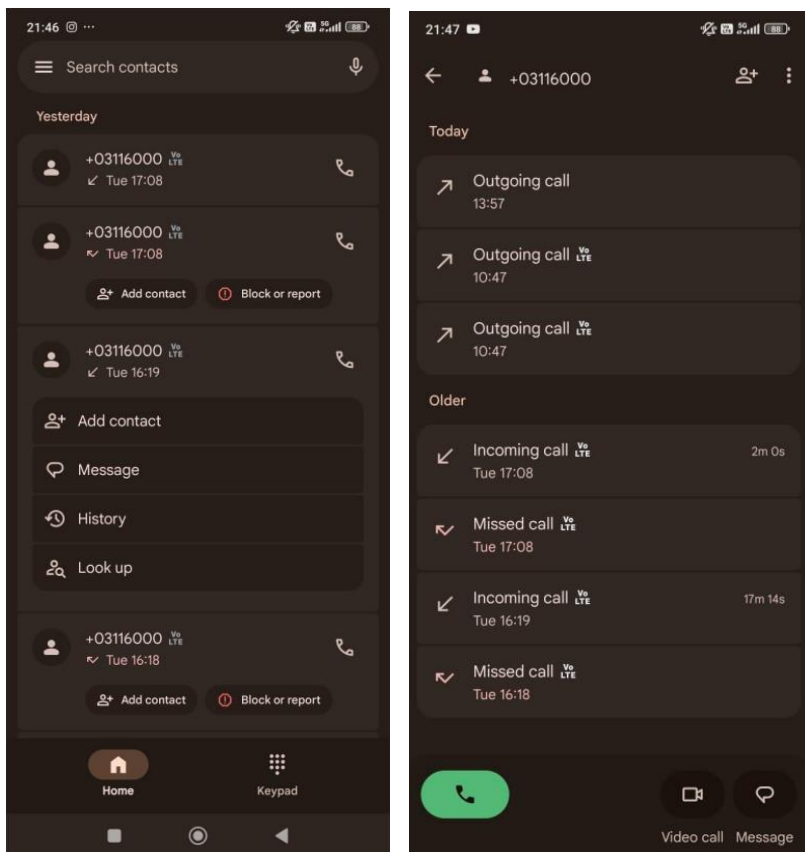
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

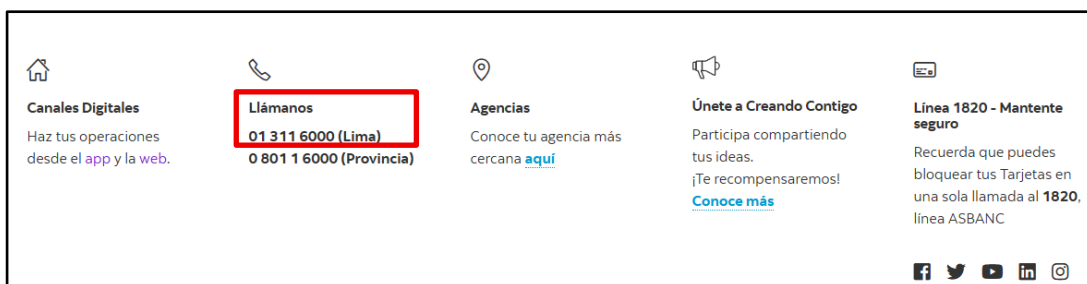
INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2



32. De la revisión completa de dichos medios probatorios, se aprecia que el martes 25 de noviembre de 2025 en horas de la tarde, un presunto trabajador del Banco se habría comunicado con el denunciante desde el número telefónico 01 311 6000, y le indicó que correspondía actualizar su tarjeta por una “Infinite Singular” y que un personal se acercaría a recoger dicho plástico, lo cual ocurrió, por lo que procedió a entregar su tarjeta de crédito a un *courier* quien la cortó y se la llevó, siendo que después de ello se cargó en dicho producto financiero dos operaciones por los montos de S/ 4 429,00 y S/ 1 700,00.
33. De la revisión de la página web¹¹ del Banco se verifica que el número 01 311 6000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:



¹¹ <https://www.banbif.com.pe/personas/banca-telefonica>, (sitio visitado el mismo día de la emisión de la presente Resolución).



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2

34. Si bien existe certeza de que el número (01) 311 6000 pertenece a la entidad denunciada, y que, de forma previa a la realización de las operaciones cuestionadas, el señor Huertas recibió llamadas de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada **spoofing**, similar al denominado *vishing*; la cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
35. Así, los medios probatorios aportados por el denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta, en atención a la entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada.
36. En este punto, cabe señalar que, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones cuestionadas, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.
37. En ese contexto, si bien el señor Huertas cuestionó la validez de las operaciones denunciadas debido a que estas habían sido realizadas luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de las operaciones cuestionadas, sobre todo porque quedó acreditado que el señor Huertas fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dichas operaciones.
38. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹².
- Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas. De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.*
39. Cabe señalar que, si bien en el referido comunicado no se hace mención directa del denunciado, la información contenida en este tiene una finalidad informativa dirigida al público general para procurar evitar que sea víctima de la modalidad de fraude descrita, lo que alerta también a usuarios de entidades financieras distintas a las señaladas textualmente.

¹²

<https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2

40. A partir de lo expuesto, se desprende que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realicen las transacciones que ahora pretende desconocer.
41. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física del denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta y clave secreta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones no reconocidas, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
42. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código. En consecuencia, corresponde desestimar el alegato del denunciante.

(ii) Sobre el bloqueo de la tarjeta del señor Huertas

43. El señor Huertas cuestionó los cargos de las operaciones denunciadas, debido a que en tanto el Banco realizó el bloqueo de su tarjeta, se evidencia que las operaciones cuestionadas tenían características inusuales y riesgosas, por lo que desde la primera operación debieron detectarse y prevenirse.
44. Al respecto, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹³, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
45. Si bien la norma indica que las entidades deben adoptar medidas preventivas como el seguimiento de operaciones, debe tenerse en cuenta que los sistemas de monitoreo requieren de la existencia y proceso de operaciones en mérito a las cuales se activen alertas por un posible uso fraudulento de la tarjeta. En ese sentido, no es posible que el Banco pudiera haber evitado la realización de las operaciones pues el monitoreo requería que estas se procesen previamente.
46. Asimismo, debe considerarse que el monitoreo y alertas tienen por finalidad evitar que la tarjeta del cliente siga empleándose en futuras operaciones. Por tanto, no tienen por efecto anular o revertir el proceso de las transacciones que ya se procesaron y se introdujeron en el sistema de monitoreo para activar una alerta. Por tanto, no es amparable el alegato del denunciante respecto de que el Banco debió detectar y prevenir la primera operación.

¹³

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2

47. Finalmente, debe tenerse en cuenta que en el presente caso los sistemas de monitoreo del Banco fueron efectivos, pues generaron el bloqueo preventivo de la tarjeta solo 1 minuto después de realizado el segundo consumo, conforme se detalla a continuación:

UNIBANCA

AB0603

B120P801

SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO

MODULO ADMINISTRATIVO

Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta

8/01/20

07:36:43

PAG 01

Tarjeta 4219

Cuenta 4219

Fecha Afiliacion

Fecha Expiracion

Fecha

1994 LEONARDO HUERTAS M

4462 HUERTAS MANTILLA LEONARDO PERC

11/03/25

31/12/29

26/11/25

TARJETA ADICIONAL

INFINITE

Habilitada S

Bloqueo 0

12:06:26

11/03/25

Fecha Depuracion

0

U18160

122296 MONITOR

27/09/25

20/09/25

15:44:10

18:53:56

A

L

000000

086989

MONITOR

MONITOR

48. Sobre el referido bloqueo, cabe reiterar que este no supone que las operaciones previamente autorizadas sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene naturaleza preventiva y su finalidad es evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
49. Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los alegatos del señor Huertas en este extremo.
50. Por tanto, a partir de lo expuesto, corresponde disponer el archivo del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4219-****-****-1997 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Scotiabank Perú S.A.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4219-****-****-1997, toda vez que se ha verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por imprudencia del consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la parte denunciante, referidos a que: (i) recibió una llamada a quien entregó la tarjeta y procedió a cortarla en cuatro partes; y (ii) el propio sistema del Banco procedió al bloqueo de la tarjeta, lo que evidenciaría que las operaciones realizadas presentaban características inusuales o riesgosas; en ese sentido, dichas transacciones debieron ser detectadas oportunamente desde la primera operación:

Fecha	Concepto	Importe S/
25/11/2025	IZI*ESTILOS Y NOVEDADE	4 429,00
25/11/2025	IZI*ESTILOS Y NOVEDADE	1 700,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1006-2026/PS2**

Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁴, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁵.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁴ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁵ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.